

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 2차분 공사 보험료 등 과다 계상

관계부서 : 시설관리처

내 용

시설관리처에서는 2017. 3. 8. 경상북도 경산시 경안로○○길 ○○-○에 소재하고 있는 (주)○○○○외 1개사와 ‘SJA Jeju 국제학교¹⁾ 신축 건축공사(2차)’를 금차계약금액 27,919,630,000원(계약변경금액 27,992,208,000원)으로 공사계약하고, 같은 해 3. 9. 착공하여 2017. 9. 30. 준공예정으로 공사를 시행중에 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조 제2항에 따르면 장기 계속계약의 경우는 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하도록 되어있으며,

「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제18장 제91조에 따르면 계약담당 공무원은 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금(이하 “국민건강보험료 등”)의 계상, 입찰 및 대가지급과 관련하여는 이 장에서 정한 바에 따르게 되어있고, 제94조에 따라 대가지급시 정산절차를 따라야 한다.

따라서 위 공사의 차수별 준공 시는 납입확인서 등의 사용내역에 따라 정산을 완료하고 정산후 잔액에 대하여는 계약변경을 통하여 감액조치를 하여야 한다.

그런데 위 공사에서는 1차분 공사를 준공함에 있어 사용내역에 따라 항

1) SJA Jeju 국제학교 : 미국 ‘St. Johnsbury Academy Jeju’의 약자로 제주특별자치도 서귀포시 대정읍에 위치한 제주영어교육도시 내에 2017년 10월 4번째로 개교예정인 국제학교

목별로 정산은 하였으나, 정산후 잔액에 대하여 계약변경 통한 감액을 하지 않고 다음 차수분인 2차분에 잔여금액을 모두 계상하여 변경계약을 체결함에 따라 현재 2차분에 부기된 항목별 요율 보다 654,383,540원이 과다 계상되어 있어 2차분 공사의 준공에 따른 국민건강보험료 등의 사후 정산시 2차분 공사에 부기된 항목별 요율을 초과하여 정산이 이루어질 우려가 있다.

【관계부서 의견】

당해 국민연금보험료 등은 사후 정산하도록 되어 있음에 따라, 1차분 중 잔여 예상금액을 2차분에 반영하여 최종 준공대가 청구시 정산하고자 하였다고 했으나, 2차분 계약의 보험료가 변경 계약시 과대 계상되었음을 인정하고 향후 설계변경시 감액하겠다는 의견을 제시 하였다.

【조치할 사항】 이사장은

위 국제학교 신축 건축공사 2차분에 과다계상된 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 등 합계금액 654,383,540원 상당을 설계변경하여 ‘감액’하시기 바랍니다. [시정 : 시설관리처]